POL-2509

Stage à l'Assemblée nationale du Québec

Travail de recherche

Réflexion sur l'encadrement des lobbyistes au Québec depuis 2002

Ophélie Gagnon

537 161 196



Faculté des sciences

Sociales de l'Université Laval

9 mars 2026

Table des matières

Introduction **3**

PREMIÈRE PARTIE : Historique et effets immédiats **4**

Scandale menant à la mise en place de la Loi 4

Particularités et effets de la loi 7

Effets pour les titulaires de charges publiques 9

DEUXIÈME PARTIE : L'ère des réformes et un désir de changement **11**

Les réformes à travers le temps 11

Premier rapport soulignant les zones grises de la loi : 2007-2008 11

Rapport du commissaire Me François Casgrain : 2012 12

Une grande réforme morte au feuilleton : 2015-2016 15

Quelques changements à l'horizon : projet de loi n° 6 - 2019 17

TROISIÈME PARTIE : Contexte actuel : les angles morts toujours présents dans la Loi **18**

L'exclusion des OBNL 18

Les sanctions pénales et disciplinaires 20

Les portes tournantes 21

Manque d'encadrement des nouveaux élus 22

Évènements récents : le fiasco SAAQclic 22

Des entreprises qui passent sous le radar 24

Conclusion **25**

Médiagraphie **28**

Introduction

Au Québec, le regard de la population sur le lobbyisme est souvent péjoratif. La perception courante est que ces pratiques ne sont pas toujours éthiques et que ceux qui exercent le métier de lobbyiste demeurent dans un cercle restreint d'élites. Pourtant, cette profession représente un aspect important pour la démocratie. En effet, comme le mentionnent Yates et Beauchamp, le lobbyisme est « un mécanisme d'action légitime dans toute société démocratique, permettant l'articulation des intérêts des membres de la société civile envers les gouvernants, dans un processus de médiation nécessaire à un système de démocratie représentative » (Yates et Beauchamp, 2018 : 293). La profession de lobbyiste est depuis 2002 encadrée par la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* et depuis 2004 par le *Code de déontologie des lobbyistes* (*Lobbyisme Québec*, 2026a).

Un des mandats principaux d'un lobbyiste, aussi appelé représentant d'intérêt, est d'essayer d'influencer une décision publique pour son client, soit l'entreprise ou l'organisme dans lequel il œuvre (*Lobbyiste Québec*, 2024 : 5). Pour ce faire, les lobbyistes témoignent leur point de vue et offrent leur expertise et leurs solutions sur un projet donné. Depuis l'adoption de la Loi en 2002, les lobbyistes ont plusieurs obligations, dont l'enregistrement et l'exposition de leurs activités. Ces obligations ont été un grand pas pour plus de transparence dans le lobbyisme au Québec. Cet encadrement juridique découle d'un désir de renforcer la transparence et la légitimité de la profession, mais sert aussi à apaiser les tensions à la suite d'un scandale qui a fait rage au Québec avant 2002. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la Loi, aucune modification majeure n'a été faite (RLRQ, c.T-11.011).

Il est donc possible de se poser la question suivante : comment les réflexions sur l'encadrement des lobbyistes au Québec ont-elles évolué depuis 2002? Afin de répondre à cette interrogation, trois grands aspects seront abordés. Tout d'abord, le contexte de la Loi et ses effets afin de comprendre la raison pour laquelle elle a été instaurée ainsi que les effets de ce nouveau cadre à suivre pour les lobbyistes. Ensuite, les différentes tentatives de réformes de la Loi initiées par les commissaires lors de leur mandat soulignant les lacunes présentes dans celle-ci ainsi que les résultats de ces demandes seront analysées. Finalement, le contexte actuel de la Loi après plus de vingt ans à être en vigueur sera présenté, abordant plus précisément les failles de cette Loi et ses conséquences, le tout l'illustré à l'aide de cas récents.

PREMIÈRE PARTIE : Historique et effets immédiats

Scandale menant à la mise en place de la Loi

Avant 2002, le lobbyisme n'était pas encadré juridiquement. C'est seulement le 13 juin 2002 que la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* est adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. À la suite de la sanction cette journée-là, les dispositions principales de la Loi sont entrées en vigueur. Certaines ont suivi ultérieurement conformément à la Loi telles que la mise en opération du registre des lobbyistes prévu le 28 novembre 2002 et le *Code de déontologie* en 2004 (RLRQ, c.T-11.011; *Lobbyisme Québec*, 2026d). Auparavant, il était possible pour les lobbyistes d'influencer des décisions politiques auprès des titulaires de charges publiques sans être obligés de s'enregistrer ou encore de publier leurs activités dans un registre prévu à cet effet comme aujourd'hui (*Lobbyisme Québec*, 2026a).

L'instauration d'un cadre législatif pour les lobbyismes découle en partie d'une réaction du gouvernement pour atténuer un scandale qui fait rage au Québec. En effet, au début des années 2000, « l'affaire Baril-Bréard » éclate au grand jour (Yates, 2018 : 35). Tout commence lorsque les journalistes révèlent que le lobbyiste André Desroches et le ministre de l'Économie Gilles Baril partent ensemble pour des vacances en famille au Mexique (Pellé, 2024 : 124). M. Desroches travaille pour la firme Oxygène 9 dont Raymond Bréard est le cofondateur, mais est aussi le directeur général du Parti québécois, le gouvernement qui est présentement en place. Les journalistes dressent alors le portait d'irrégularité dans le nombre de subventions obtenues par Oxygène 9 dont l'aide de Bernard Landry, le premier ministre du Québec, a contribué pour beaucoup autour de l'année 1999 (Pellé, 2024 :126). En pourcentage, la firme Oxygène 9, employeur de M. Desroches, recevait une commission de 10 à 15% sur le total des subventions obtenues (Yates, 2018 : 35). Ce scandale s'amplifie lorsqu'il est annoncé que certaines de ces subventions, dont un certain pourcentage a été pris par la firme Oxygène 9, étaient pour des organismes publics. Donc, une partie de ces fonds publics servaient à la rémunération de lobbyistes qui s'interposaient à titre d'intermédiaires entre l'État et une de ces branches (Yates, 2018 : 35).

En 2002, le premier ministre procède à un remaniement ministériel dans le but d'atténuer les tensions et les critiques envers son gouvernement. Cependant, plusieurs autres informations sensibles ressortent peu de temps après ce qui pousse à la démission de Raymond Bréard et du ministre Gilles Baril (Pellé, 2024 : 126). L'ensemble de ces évènements se produisent en plusieurs

vagues entre informations révélées au grand jour et action du gouvernement afin d'apaiser les tensions. Même si aucune illégalité officielle n'a été établie, la relation de confiance entre la population et leur gouvernement s'est détériorée, ce qui a mené à une démission comme mentionné d'un ministre, mais aussi à l'adoption d'une loi écrite de façon précipitée (Côté, 2011 : 64). En effet, le gouvernement péquiste dépose un projet de loi le 16 avril 2002 afin d'éviter qu'une situation similaire ne se produise dans le futur. Ce projet de loi a pour but de réglementer la profession de lobbyiste en imposant notamment l'enregistrement obligatoire, l'exposition de leurs activités ainsi que l'instauration d'un code de déontologie (Pellé, 2024 : 128).

La légitimité du lobbyisme au sein des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales fait partie des effets positifs de l'instauration de la Loi en 2002 (*Lobbyisme Québec*, 2024 : 4). Lobbyisme Québec mentionne que cette loi met en œuvre des droits fondamentaux garantis par les chartes canadienne et québécoise tel que le droit à l'information, à la liberté d'expression ainsi qu'au droit de vote. De ce fait, cet organisme public apporte que dans une démocratie, l'accès à l'information permet à la population de mieux comprendre la situation et les choix que les pouvoirs publics doivent prendre (*Lobbyisme Québec*, 2026a).

Commissaire au lobbyisme

Un effet important de l'entrée en vigueur de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* est la création de l'organisme public Commissaire au lobbyisme ainsi que la nomination d'un commissaire au lobbyisme indépendant. C'est le 5 août 2002 que le premier commissaire au lobbyisme est nommé, il s'agit de Me André C. Côté *(Lobbyisme Québec*, 2026d). Conformément à la l'article 33 de la Loi, cette nomination doit être proposée par le premier ministre et doit approuvée par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. De plus, la rémunération, les avantages sociaux ainsi que les autres conditions de travail du commissaire sont choisis aussi par les membres de l'Assemblée (RLRQ, c.T-11.011, art.33). Le mandat du commissaire est d'une durée fixe de cinq ans, après ce temps s'il le désire il peut être renommé par l'Assemblée pour un autre mandat de cinq années ou encore il peut cesser ses fonctions et être remplacé (RLRQ, c.T-11.011, art.34). Les tâches de ce dernier sont vastes soit de surveiller et de contrôler les activités de lobbyisme tout en veillant au respect de la Loi (Yates et Beauchamp, 2018 : 298). Ces mesures visent à préserver l'indépendance décisionnelle de l'organisme envers le pouvoir exécutif (Routhier, 2023 : 3)

En 2002, lors de son inauguration, il s'agit du « dernier-né des gardiens de l'État » comme le mentionnent Laetitia Contet et André Ouimet dans la revue *Éthique publique* en 2007 (Routhier, 2023 : 7). En effet, d'autres personnes désignées par l'Assemblée nationale étaient présentes avant tels que le Vérificateur général, le Directeur des élections et le Protecteur du citoyen qui jouent aussi des rôles de surveillance et de contrôle dans leur domaine respectif. Ces entités sont toutes indépendantes et non partisanes. Le Commissaire au Lobbyisme vient ainsi se greffer à cette équipe de gardiens. C'est en 2010 que le groupe s'agrandit une nouvelle fois pour inclure le Commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec ayant pour mission de conseiller, de surveiller et d'enquêter sur les parlementaires afin de préserver la confiance du public envers les institutions québécoise (Routhier, 2023 : 9). Depuis d'autres personnes ont rejoint l'équipe comme le Commissaire à la langue française ayant entre autres pour but de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et le respect des droits fondamentaux conférés par la Charte de la langue française. Le Commissaire au bien-être et aux droits des enfants est le dernier à être créé, son mandat est de veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant (*Assemblée nationale du Québec*, 2026).

Par ailleurs, toutes les modalités sur l'instauration du poste et le rôle du commissaire au lobbyisme sont inscrites dans la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* (RLRQ, c.T-11.011). C'est d'ailleurs le commissaire qui initie les projets de réformes de la loi ayant pour but de mettre en œuvre des mécanismes afin de préserver et d'acquérir toujours plus de transparence dans le domaine. De plus, lors de l'instauration du Commissaire au lobbyisme, un des mandats du premier commissaire était de mettre en place le code de déontologie qui servira à régir les activités des lobbyistes (RLRQ, c.T-11.011, art.36). C'est, conformément aux articles de la Loi, que le premier commissaire au lobbyisme Me André C. Côté publie une première version du *Code de déontologie des lobbyiste*s en 2002. Celui-ci est adopté et entre en vigueur le 4 mars 2004 (*Lobbyisme Québec*, 2026d). Ce code de déontologie est divisé en quatre grands chapitres. Les grands thèmes abordés sont devoirs et obligations, respect des institutions, honnêteté et intégrité ainsi que professionnalisme. De plus, il prévoit notamment des sanctions administratives et pénales pour le non-respect des actes interdits énuméré dans celui-ci en plus de ceux inscrits dans la Loi (Côté, 2011 : 65). D'ailleurs, c'est depuis le 29 mars 2011 que le commissaire au lobbyisme est aussi régi par un code étant intitulé le *Code d'éthique et de déontologie du commissaire au*

lobbyisme. Lors des discussions d'un Code pour les membres de l'Assemblée nationale, le commissaire a trouvé pertinent de se doter lui aussi d'un Code pour ses fonctions.

Le 17 février 2022, pour souligner les 20 ans de la création du Commissaire au lobbyisme, l'organisme public se dote d'un nouveau nom ainsi qu'un logo moderne. Le Commissaire au lobbyisme du Québec devient alors Lobbyisme Québec. Ce changement a pour objectif de mettre davantage l'accent sur la mission de l'organisme ainsi que de différencier le commissaire au lobbyisme de l'organisme public (*Lobbyisme Québec*, 2026d).

Par ailleurs, le commissaire n'est pas seul dans son équipe, il peut compter sur ces cinq gestionnaires soit sur sa secrétaire générale et directrice des affaires institutionnelles et de l'administration, sa directrice des affaires publiques et des communications, sur le directeur des opérations du registre, de l'information à la clientèle et de la surveillance, sur sa directrice de la vérification et des enquêtes ainsi que sur son directeur du Secrétariat corporatif et des affaires juridiques. Ces personnes aident au bien-être de l'institution, toutefois le commissaire est celui-ci qui possède tous les pouvoirs de décision étant nommée par l'Assemblée nationale. Au total, l'équipe s'élève à près de 45 personnes divisées dans les diverses responsabilités énumérées plus haut (*Lobbyisme Québec*, 2026e). Divers services sont disponibles à la population tels que de l'assistance et des renseignements, des formations, la possibilité de faire des signalements, une infolettre et plus encore (*Lobbyisme Québec*, 2026f).

Particularités et effets de la loi

Avec l'entrée en vigueur de la loi, plusieurs changements se sont produits dans la profession. Tout d'abord, les lobbyistes doivent aujourd'hui divulguer toutes leurs activités via le registre officiel des lobbyistes. De 2002 à 2019, le mandat du commissaire sur le registre était limité. En effet, il administrait, surveillait la conformité du registre, pouvait faire des enquêtes, mais ne pouvait pas créer une nouvelle plateforme afin de régler les lacunes technologiques du registre. Cette branche appartenait au ministère de la Justice (Routhier, 2023 : 17). Toutefois, en 2019, à la suite de l'adoption du projet de loi n°6, le commissaire obtient les pouvoirs pour créer une nouvelle plateforme et ainsi corriger les lacunes du registre tel que la difficulté d'accès à l'information.

C'est en octobre 2022 que la plateforme Carrefour Lobby Québec voit le jour (Routhier, 2023 :17). Il s'agit d'un site web qui relate toutes les activités des lobbyistes enregistrés et où tous les citoyens peuvent y accéder en permanence (*Lobbyisme Québec*, 2024 : 11). Dans le registre, les lobbyistes

doivent notamment mentionner les démarches entreprises, les personnes concernées, les objectifs établis, la durée du mandat ainsi qu'une estimation de la rémunération en échange de leur service (Yates et Beauchamp, 2018 : 297). Les représentants d'intérêt doivent aussi mettre à jour dans la plateforme Carrefour Lobby Québec tout changement en lien avec leur activité ou leur mandat s'il y a lieu au cours de l'année afin que les activités faites représentent réellement ce qui est mentionné en ligne. Il est aussi pertinent de mentionner qu'un représentant d'intérêt peut avoir plusieurs mandats simultanément, cependant les objectifs ne doivent pas être similaires (*Lobbyisme Québec*, 2024 :11). La rédaction, la publication et la consultation des mandats de lobbyisme en temps réel avec nouveau registre constituent une avancée importante (Routhier, 2023 : 17). Ces grands changements afin d'avoir plus de transparence ont bien été accueillis par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ayant eu vent des modalités de la plateforme Carrefour Lobby Québec. En effet, avant même la mise en ligne du nouveau registre québécois, l'OCDE déclare : « [s]elon les fonctionnalités annoncées […], cette plateforme constituerait l'une des meilleures pratiques en vigueur dans les pays de l'OCDE » (Routhier, 2023 :17).

Aujourd'hui, le commissaire est chargé de la tenue du registre et il détient le registre selon les modalités qu'il détermine comme le mentionne l'art.19 de la Loi (RLRQ, c.T-11.011, art.19). En termes d'avancées le nouveau registre permet maintenant de mieux comprendre et de savoir ce qu'il se passe réellement sur le terrain tout en permettant une plus grande implication des intervenants touchés par une activité de lobbyisme (Routhier, 2023 : 17).

L'article 2 de la Loi (2002) permet de comprendre distinctement ce qui constitue une activité de lobbyisme cela va comme suit :

> 2. Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d'influencer la prise de décisions […]. Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme. (RLRQ, c.T-11.011, art.2)

Donc, afin d'avoir une obligation de déclarer une activité dans le registre, trois éléments doivent être inclus soit la présence d'un lobbyiste communiquant avec un titulaire d'une charge publique qui a pour but d'influencer une décision (*Lobbyisme*, 2024 : 5). Plusieurs types de décision peuvent être visés par les lobbyistes dans le désir de les influencer. Il peut autant s'agir d'une influence sur

la modification, l'élaboration ou le rejet d'une proposition législative que sur l'attribution d'un permis ou autre type d'autorisation. D'autres types de décision telle que l'attribution d'un contrat, d'une subvention ou encore sur la nomination d'un administrateur public peuvent aussi être visés (*Lobbyisme Québec*, 2024 : 8).

Par ailleurs, la Loi explique qu'il existe trois différentes catégories de lobbyistes, soit les lobbyistes-conseils, les lobbyistes d'entreprises et les lobbyistes d'organisations. Le lobbyiste-conseil offre ses services et son expertise à des tiers en échange d'une contrepartie. Le lobbyiste d'entreprise exerce une partie importante des activités de lobbyisme de l'entreprise à but lucratif pour laquelle il travaille. Le lobbyiste d'organisation exerce une partie importante des activités de lobbyisme pour une organisation à but non lucratif (RLRQ, c.T-11.011, art.3). Les obligations des lobbyistes diffèrent selon leur catégorie et certains ne sont pas assujettis à la Loi. À titre d'exemple, les lobbyistes travaillant pour des organismes où les membres sont des entités à but non lucratif ne sont pas assujettis à la Loi. C'est le cas par exemple des groupes de femmes ou encore un groupement de citoyens pour la protection de l'environnement (Yates et Beauchamp, 2008 : 298).

Certains comportements sont notamment proscrits dans la Loi, les conséquences en cas d'infraction pourraient découler à des mesures disciplinaires ou encore à des sanctions pénales (Yates et Beauchamp, 2008 : 298). En effet, des mesures disciplinaires peuvent être appliqué lorsque le commissaire observe un manquement grave ou de façon répétée par un lobbyiste pouvant découler à une interdiction ou encore radier toute inscription sur le registre de ce lobbyiste pour une durée d'une année (RLRQ, c.T-11.011, art.53). De plus, des sanctions pénales sont prévues aux articles 60 à 65.1, il est notamment prévu à l'article 60 qu'en cas de non-respect des dispositions de certains articles de la présente loi qu'une amende de 500$ à 25 000$ pourraient être octroyées (RLRQ : T-11.011 : 14).

Effets pour les titulaires de charges publiques

Durant leur mandat, les lobbyistes vont vers les titulaires de charges publiques afin de discuter pour faire pencher la balance en leur faveur, car ce sont ces titulaires qui prennent les décisions ou du moins peuvent avoir un impact dans la décision qui touche le mandat du lobbyiste. Ces titulaires sont mentionnés explicitement à l'article 4 de la Loi, ces personnes sont présentes aux niveaux parlementaire et gouvernemental, mais aussi au niveau municipal (RLRQ, c.T-11.011, art.4). L'éventail de titulaires de charges publiques est assez large, il peut s'agir de députés, ministres,

personnel du gouvernement, maires, conseillers municipaux ou d'arrondissements et plus encore (*Lobbyisme Québec*, 2024 : 7). Les derniers titulaires de charges publiques qui ont été soumis à la Loi sont ceux des municipalités comptant moins de 10 000 habitants et les organismes municipaux de celles-ci. En effet, cette disposition prévue à l'article 71 est entrée en vigueur le 1er juillet 2005, soit trois ans après la sanction de la Loi (RLRQ, c-T.11.011, art.71). Il s'agit d'un bon coup de la Loi, car le Québec est la seule province au Canada à viser l'ensemble des municipalités et localités (Routhier, 2023 : 6).

En 2002, lors de l'entrée en vigueur des principales dispositions de la Loi, les titulaires de charges publiques ne ressentaient aucune nouvelle pression légale à respecter. C'est d'ailleurs l'une des failles importantes présentes dans celle-ci selon le commissaire actuel Me Jean-François Routhier. En effet, l'absence d'une obligation formelle des titulaires de charges publiques et des institutions d'être responsable quant à son application peut plus facilement mener à des dérives (Routhier, 2023 : 11).

Toutefois, le commissaire au lobbyisme Me André C. Côté, fraichement sélectionné en 2002, mentionne qu'ils ont essayé de démontrer à l'aide de stratégies et d'un argumentaire à ces personnes que c'était dans leur intérêt d'assurer le respect de la Loi. Pour ce faire, le commissaire mentionnait qu'en cas de participation dans une activité de lobbyisme illégale dévoilé au grand jour, la décision ayant découlé à la suite de rencontres avec un lobbyiste pourrait remise en question et possiblement contestée (Côté, 2011 : 68).

En démontrant le risque en cas de lobbyisme illégal pour les titulaires de charges publiques tel que l'a fait Me André C. Côté, cela a permis un meilleur respect de la Loi autant pour les lobbyistes avec leur nouvelle obligation, mais aussi avec ces titulaires qui ne veulent pas que leurs décisions soient remises en question. En effet, il a été possible de démontrer aux les titulaires de charges publiques qu'ils ont un devoir de diligence raisonnable. Il est toutefois pertinent de mentionner que la sensibilisation et la mobilisation étaient la seule marche disponible à suivre, car ces titulaires comme déjà mentionné n'ont aucune d'obligation légale à respecter en ce qui concerne la Loi sur les lobbyismes et ainsi pourrait ne pas se soumettre au respect de cette Loi (Côté, 2011 : 69).

DEUXIÈME PARTIE : L'ère des réformes et un désir de changement

Les réformes à travers le temps

Le contexte de crise menant à la création de la Loi qui encadre les activités des lobbyistes n'a pas été favorable en termes de temps. En effet, l'écriture de la loi a été faite de façon précipitée afin d'apaiser les tensions et de rapporter un certain sentiment de confiance de la population envers le gouvernement en place (Côté, 2011 : 64). Avec le temps, les Commissaires au lobbyisme qui se sont succédé ont soulevé divers problèmes fondamentaux dans cet encadrement législatif. Le commissaire Me Routhier mentionne même lors d'une entrevue avec Radio-Canada qu'il existe des trous béants dans *la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* et que ceux-ci n'ont subi aucune modification depuis l'entrée en vigueur en 2002. En plus d'ajouter : « C'est comme si, en 2002, on avait mis en place un cadre, mais qu'on ne voulait pas vraiment qu'il soit mis en œuvre » (Thériault, 2025). Cependant, il n'est pas possible de rejeter la faute sur l'inaction des commissaires. Il va être possible de constater que chaque rapport ou projet de réforme initié par un commissaire dans le but d'améliorer le Loi n'a jamais abouti à de réels changements.

Premier rapport soulignant les zones grises de la loi : 2007-2008

Déjà en 2007, le premier commissaire au lobbyisme Me André C. Côté mentionne les limites et les carences présentes dans la Loi. En effet, dans son rapport annuel de 2008 nommé Bâtir la confiance, ce dernier soulève les points qui sont plus difficiles à appliquer et suggère dans ce rapport plusieurs modifications (*Lobbyisme Québec*, 2026c). Le ministre de la Justice, le commissaire ainsi que plusieurs intervenants rapportent le tout dans une commission parlementaire en 2008. Ces points touchent plusieurs axes de la Loi autant dans la notion de « partie importante » afin de permettre d'identifier s'il s'agit d'un lobbyisme d'entreprise ou d'organisation que dans le délai de prescription d'un an pour les poursuites pénales jugé insuffisante sont couverts. Ils mentionnent les modalités d'inscription au registre et les renseignements exigés jugés incomplets. De plus, ils pointent aussi le partage de pouvoir entre le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre jugé flou. Le conservateur étant le ministre de la Justice. En tout, ces personnes relèvent sept points principaux devant être revenus dans la Loi pour assurer une plus grande transparence (*Lobbyisme Québec*, 2026c).

Malheureusement, en automne 2008, le déclenchement d'élection générale a interrompu les travaux faits en commission et par le fait même clos le rapport Bâtir la confiance ainsi que les recommandations fait par le commissaire Me Côté (*Lobbyisme Québec*, 2026c).

Quelques années après, dans une publication datant de 2011, M[e] Côté maintenant ex-commissaire rapporte les défis et les faiblesses de la Loi dont il lui a été possible de constater lors de ses fonctions de commissaire. Dans cet article, une grande partie est attribuée aux titulaires de charges publiques et le devoir qu'a eu l'ex-commissaire dans la sensibilisation sur les rencontres qu'ils ont avec des lobbyistes. L'extrait suivant aborde un manque dans l'encadrement des titulaires de charges publiques :

> Quant à leur rôle à l'égard du respect et de l'application de la Loi dans leur aire d'activité, compte tenu des inévitables zones grises à la marge, nous avons pris bien soin de préciser aux titulaires de charges publiques que cette loi leur impose non pas une obligation légale de résultat, mais bien un devoir de diligence raisonnable (Côté, 2011 : 69).

Cette citation montre le rôle qu'a eu le commissaire dans la sensibilisation des titulaires de charges publiques dans les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la Loi. La mention de zones grises évoquée démontre une certaine impuissance du commissaire tel qu'il a pu être constaté aussi dans la section effets pour les titulaires de charges publiques. Dans le même ordre d'idée, dans une citation tirée de son rapport Bâtir la confiance de 2008, M[e] Côté demeure : « Convaincu que la mise en œuvre de la Loi sur le lobbyisme demeurera incomplète si des efforts additionnels ne sont pas consacrés à l'éducation des lobbyistes, des titulaires de charges publiques et des citoyens […] » sur ce qu'est le lobbyisme (Côté, 2011 : 71). Dans ce rapport, il émet notamment la recommandation d'amender la Loi afin de donner des pouvoirs au commissaire pour élaborer et mettre en œuvre divers programmes afin d'éduquer ces différents groupes (Côté, 2011 : 71). L'article conclu en évoquant qu'avec l'éducation de chaque groupe cela permettrait de contribuer au respect et à l'application de cette loi (Côté, 2011 : 73).

Rapport du commissaire M[e] François Casgrain : 2012

Le 6 juillet 2009, M[e] François Casgrain est nommé par l'Assemblée nationale à titre de commissaire au lobbyisme par intérim. Il devient officiellement commissaire à compter du 11 juin 2010. Deux années plus tard, le 9 mai 2012, M[e] Casgrain dépose à l'Assemblée nationale le rapport *Proposition de modifications à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* (*Lobbyisme Québec*, 2026d). Ainsi, les discussions entourant la modification de la Loi reprennent pleinement leur élan. Dans ce rapport, le commissaire formule 105 recommandations pour mieux encadrer la profession et corriger les lacunes de cet encadrement législatif. Il propose par le fait même une nouvelle loi regroupant toutes les recommandations présentes dans son rapport (*Lobbyisme Québec*, 2026c). Ces propositions vont dans le même sens que ceux proposés par son prédécesseur

M[e] Côté entre autres par une simplification et une clarification de la Loi. Pour plus d'exemples, le commissaire propose aussi d'élargir l'application de la Loi, une modification de la définition de lobbyiste, une réforme du registre des lobbyistes, l'assujettissement des OBNL, un renforcement des pouvoirs du commissaire et une révision de certaines règles et sanctions prévue dans celle-ci (Casgrain, 2012). Le tout, dans le but de permettre un meilleur encadrement et une meilleure application de la Loi ainsi que de fournir au Commissaire davantage d'outils afin de lui permettre d'accomplir son mandat plus efficacement (*Lobbyisme Québec*, 2026c).

Le rapport du commissaire est vu devant la Commission des institutions de l'Assemblée nationale en avril 2013. Par la suite, des consultations particulières et des audiences publiques sont tenues en septembre 2013 concernant les propositions de M[e] Casgrain. Finalement, en décembre 2013, cette Commission recommande la révision de la Loi (*Lobbyisme Québec*, 2026c).

Deux mois plus tard, soit le 13 février 2014, lors des affaires du jour à l'Assemblée nationale, il y a une reprise du débat sur la prise en considération du rapport de la commission qui a procédé à l'étude du rapport Propositions de modifications à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. En plus, d'apporter les rapports d'activité 2007-2008 à 2011-2012 et l'examen des orientations des activités et de la gestion du Commissaire au lobbyisme (*Assemblée nationale du Québec*, 2014).

M[me] Michelyne C. St-Laurent, députée de Montmorency et pour la Coalition avenir Québec s'est prononcée lors de cette journée. Elle rapporte notamment que lors des mémoires présentés en commission le 17 avril et les 19 et 24 septembre 2013 ainsi que dans les quelque 80 lettres reçues durant cette période, un point de vue revenait constamment soit une ferme opposition à l'assujettissement des OBNL à la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyis*me (*Assemblée nationale du Québec*, 2014).

En effet, il s'agit de la 38[e] recommandation du rapport du commissaire Casgrain, cette recommandation propose de supprimer la référence à la notion de « partie importante » servant à trancher s'il s'agit d'un lobbyiste d'entreprise ou d'un lobbyiste d'organisation. Avec l'adoption de cette proposition, tous les OBNL seraient assujettis à la Loi (Casgrain, 2012 : 55).

La députée de Montmorency mentionne dans son discours qu'en inscrivant ces organismes dans le registre des lobbyistes cela engendrerait un fardeau administratif important, un ralentissement des

activités, décourageraient des bénévoles en plus de causer des coûts supplémentaires. Par ailleurs, la députée ajoute :

> […], je suis d'avis que les organismes sans but lucratif qui reçoivent des fonds privés des grosses compagnies, dont les mandats de lobbyisme, apportent un bénéfice pécunier à un membre ou à un donateur devraient être soumis aux mêmes règles que les lobbyistes d'entreprise (*Assemblée nationale*, 2014).

Dans son allocution, il est sans conteste que la députée veut protéger les organismes communautaires dont comme elle le mentionne en possède 200 dans sa circonscription. Selon elle, des distinctions dans les propositions de modification de la Loi devraient être faites à ce sujet pour ne pas inclure ces petits organismes (*Assemblée nationale du Québec*, 2014). Le dernier extrait peut se résumer à dire que les organismes disposant de plus gros budgets peuvent exercer une réelle influence sur les politiques publiques tandis que dans les petits organismes les moyens à leur disposition sont beaucoup plus faibles et leurs activités de lobbying ne sont qu'accessoires pour eux (Yates, 2018 : 38). C'est pourquoi les organismes sans but lucratif qui reçoivent des fonds privés de grosses compagnies devraient être soumis à la Loi, mais une distinction est de mise pour les petits organismes. Elle complète en mentionnant que dans l'ensemble les recommandations du commissaire sont pertinentes, toutefois elles ne pourraient être adoptées dans leur intégralité (*Assemblée nationale du Québec,* 2014).

Après l'allocution de la députée de Montmorency, le député M. Léo Bureau-Blouin, député dans la circonscription de Laval-des-Rapides, membre du parti formant le gouvernement minoritaire, prend la parole. M. Blouin repasse sur les grandes lignes du rapport de Me Casgrain, il mentionne également au nom du gouvernement qu'il est nécessaire de réviser la Loi en profondeur. Ce dernier est d'accord avec de nombreuses recommandations fait dans le rapport. Dans son élan, le député soulève des lacunes notamment sur les modalités d'inscriptions au registre des lobbyistes et les renseignements exigés jugés lourds et incomplets. De plus, le député ajoute que leur gouvernement voudrait proposer une réforme qui reformulerait et complèterait des dispositions législatives, définirait l'activité de lobbyisme et ses exclusions ainsi que plusieurs autres objectifs visant à améliorer la Loi (*Assemblée nationale du Québec*, 2014).

Toutefois, malgré les paroles encourageantes de ce dernier, rien n'a été mis en place dans les mois qui ont suivi, car de grands changements politiques ont eu lieu après son allocution du 13 février 2014. En voici une brève explication.

En 2012, un gouvernement péquiste minoritaire est élu. La première ministre, Pauline Marois et son gouvernement, se retrouve alors constamment contrainte de négocier pour faire adopter les projets de loi n'ayant pas une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Avant la remise du budget en mars 2014, la première ministre déclenche des élections dans le but d'avoir un gouvernement majoritaire, le parti étant en bonne position dans les sondages. Cependant, le 7 avril 2014, c'est le Parti libéral du Québec qui est élu et devient un gouvernement majoritaire avec l'obtention de 70 sièges. En effet, le Parti Québécois possédant 54 sièges en 2012 en perd 24 sièges lors de l'élection pour un total de 30 sièges en 2014 (Bélanger et Pedersen, 2015)

Ainsi, la victoire du Parti libéral du Québec a fait mourir au feuilleton les consultations et le désir d'une réforme du Parti Québécois de la Loi, car une nouvelle législature a débuté à la suite de cette élection.

Une grande réforme morte au feuilleton : 2015-2016

Le 12 juin 2015, le projet de loi n°56 sur la transparence en matière de lobbyisme est déposé devant l'Assemblée nationale par le ministre responsable de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques, M. Jean-Marc Fournier. Ce projet avait pour but de réviser en profondeur la Loi qui encadre les lobbyistes au Québec. Le commissaire a très bien accueilli ce dépôt (*Lobbyisme Québec*, 2026d). Entre autres, dans ce projet de loi, il recommande des sanctions administratives pécuniaires et des sanctions pénales plus sévères afin d'améliorer le respect de la Loi. Les sanctions prévues dans cette loi sont jugées insuffisantes et ne font qu'augmenter le cynisme laissant croire qu'elle a été créée pour seulement faire bonne figure selon l'autrice Stéphanie Yates (Yates, 2018 :43).

Par ailleurs, le projet de loi prévoit d'assujettir tous les types d'organismes à but non lucratif sans distinction, cette proposition découle du rapport de Me Casgrain (Yates, 2018 : 38). Seulement un certain nombre d'organismes sont présentement étaient assujettis à la Loi. Alors, avec l'adoption du le projet de loi cela rendrait tous les OBNL assujettis. Cette proposition dans le projet de loi a soulevé un grand mécontentement auprès des principaux organismes qui aurait été touchés par ce changement (*Lobbyisme Québec*, 2026c). Ces organismes qui s'y opposent mettre leur défense sur la lourdeur administrative que cet assujettissement engendrerait, sur une potentielle limitation de la liberté d'association ainsi que sur la perception négative des pratiques de lobbyismes (Fortin-

Rousseau, 2024). Ces oppositions font suite aux premières entendue en commission parlementaire et par les mémoires reçus en 2013.

À la vue de ce mécontentement, le commissaire au lobbyisme a soumis plusieurs solutions, dont deux grandes pistes d'amélioration à cet assujettissement. Il s'agit d'alléger les modalités d'inscription des plus petites organisations et d'exclure des OBNL dont la mission principale est l'offre de services directs à la population telle qu'en lutte à la pauvreté, aide alimentaire, hébergement et plus encore (Yates, 2018 : 38). Toutefois, cela n'a pas permis d'apaiser les tensions, les organismes à but non lucratif refusent d'être considérés comme des organisations qui font du lobbyisme. Cela mène même à un mémoire de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec intitulé « Nous ne sommes pas des lobbyistes ! » (Yates, 2018 : 39).

Face à cette vague de protestation, le 27 novembre 2015, le commissaire a accepté de réaliser une étude sur l'assujettissement des OBNL aux règles d'encadrement du lobbyisme afin d'entendre les différents points de vue sur le sujet (*Lobbyisme Québec*, 2026d). Ce dernier dépose alors en juin 2016, son étude qui regroupe cinq pistes de solution ainsi que les éléments nécessaires pour aider à la réflexion des parlementaires sur la question. Le septembre suivant, dans une commission parlementaire, le commissaire rappelle aux parlementaires que la décision leur appartient, mais il met l'accent lors de cette intervention sur le fait que la Loi doit être révisée rapidement (*Lobbyisme Québec*, 2026c). Finalement, les grands débats et les vagues autour de l'assujettissement des OBNL ont ainsi contribué à sa mort au feuilleton (Fortin-Rousseau, 2024).

En 2018, seize ans depuis l'entrée en vigueur de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme*, ce sont toujours les mêmes failles qui laissent place à moins de transparence dans ce domaine (Yates, 2018 : 37). Les commissaires au lobbyisme qui se sont succédé depuis ont fourni des pistes de solutions, des modifications possibles et divers outils pouvant permettre un meilleur encadrement du métier. Toutefois, le rapport Bâtir la confiance de 2008, le rapport de propositions de modification de la Loi de 2012 et maintenant le projet de réforme de 2015 ont tous subit des fins peu concluantes. Ce passé infructueux a poussé le commissaire sortant en 2017, à émettre un avertissement sur le fait que la Loi devait être revue de manière urgente (Yates, 2018 : 37).

En effet, le 8 juin 2017, au moment de se démettre de ses fonctions, Me Casgrain a rendu public un rapport intitulé *La révision de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme : le temps est à l'action*. Ce dernier met l'accent sur le fait que dix ans se sont écoulés depuis le premier

rapport où le ministre de la Justice mentionnait déjà des modifications à apporter à la Loi. Me Casgrain pose même la question lors des bilans d'activités : « Pourquoi la révision de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme tarde-t-elle à se concrétiser? Cette loi participe pourtant au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions politiques et administratives dans notre société » (*Lobbyisme Québec*, 2026c). Malgré les essais répétés de ces deux commissaires, aucun changement ne s'est produit pendant leur mandat respectif.

Quelques changements à l'horizon : projet de loi no 6 - 2019

En 2019, le nouveau commissaire au lobbyisme en fonction depuis deux années, Me Jean-François Routhier accepte de participer aux consultations de la Commission des institutions sur le projet de loi no 6. Cette fois-ci, ce projet de loi découle de l'initiative de la ministre de la Justice Sonia Lebel. En effet, la ministre présente devant l'Assemblée nationale, ce projet de loi le 13 février 2019 nommé *Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d'une poursuite pénale* (*Assemblée nationale*, 2019). Le titre de ce projet de loi est très évocateur, il a pour but de confier au commissaire la responsabilité du registre au commissaire ainsi qu'augmenter le délai de prescription pour les poursuites pénales. De plus, ce projet de loi a aussi pour effet d'abroger deux règlements, soit le Règlement sur le registre des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 3) et le Tarif des droits relatifs au registre des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 4) (*Assemblée nationale projet de loi*, 2019).

Le 2 avril 2019, une consultation particulière est tenue où le commissaire y participe. Ce dernier dépose à la Commission des institutions son mémoire datant de mars 2019, celui-ci regroupe son avis sur l'ensemble du projet de loi no 6 (*Commissaire au lobbyisme du Québec*, 2019). Dans le mémoire, Me Routhier rappelle les demandes faites antérieurement afin de renforcer la Loi, mais plus particulièrement il donne son avis sur les deux grands aspects visés par ce projet de loi. Pour ces deux aspects, le commissaire conclut ainsi : « Par conséquent, les modalités du projet de loi no 6 visant le transfert du Registre reçoivent le plein appui du Commissaire, qui s'en déclare entièrement satisfait » (*Commissaire au lobbyisme du Québec*, 2019). Le même énoncé est présent plus loin dans son mémoire approuvant l'augmentation du délai de prescription. Étant d'initiative du gouvernemental et n'étant pas un sujet chaud comme celui de l'assujettissement des OBNL, ce projet de loi est adopté le 6 juin 2019 pour ensuite être sanctionné le 19 juin 2019. Il entre en

vigueur le 19 décembre 2021 ou par décret à une date antérieure (*Assemblée nationale du Québec*, 2019).

La première avancée à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi n° 6 est l'augmentation du délai de prescription. La durée de prescription augmente alors de six années, passant d'un an maximum à sept ans. Cette modification donne davantage de temps au commissaire au lobbyiste pour mener ces enquêtes, ainsi qu'au Directeur des poursuites criminelles et pénales pour intenter des poursuites et déposer des constats d'infraction. Auparavant avec le temps limité à un an maximum, plusieurs dossiers devaient être mis de côté, car les intervenants ne disposaient pas d'assez de temps pour mener à bien certains dossiers (Routhier, 2023 : 16). De plus, la deuxième avancée est le transfert du registre au Commissaire. Tel qu'abordé plus haut dans la section Commissaire au lobbyisme, le transfert du registre a permis la création et la mise en ligne en 2022 de la plateforme Carrefour Lobby Québec permettant une plus grande transparence en ayant accès en temps réel à des informations plus poussées sur les mandats de chaque lobbyiste (Routhier, 2023 : 17).

Il s'agit là de la première modification notable de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyismes,* car il est vrai que certains articles ont été modifiés avant 2019, mais ils restent minimes en nombre. En réalité, il s'agit seulement de l'art.43 en 2005 ainsi que l'art. 4 en 2013 qui ont subi une modification avant 2019 (RLRQ, c. T-11.011).

TROISIÈME PARTIE : Contexte actuel : les angles morts toujours présents dans la Loi

Après tous ces projet de loi et projet de réforme, cela nous mène dans un contexte plus récent. La Loi possède toujours les mêmes faiblesses qu'elle traine depuis longtemps. Il va être possible dans les prochaines lignes de les observer, mais aussi à travers des cas québécois plus concrets.

L'exclusion des OBNL

La majorité des organismes à but non lucratif (OBNL) ne sont pas assujettis à la Loi. Cet aspect choisi par voie de règlement, fait l'objet de critiques, puisqu'il est arrivé à maintes reprises que des démarches ont été faites par des OBNL auprès de titulaires de charges publiques en vue d'influencer une décision politique. L'assujettissement demeure toutefois possible pour certains organismes à but non lucratif dont les fins sont patronales, syndicales ou professionnelles ou encore dont une majorité des membres sont des entreprises à but lucratif. Ces catégories constituent les principales exceptions au principe général d'exclusion des OBNL. Cette exclusion partielle est parfois

interprétée comme une forme de transparence sélective et renforce l'idée selon laquelle les OBNL sont les défendeurs du bien commun tandis que cela ne serait pas le cas pour les entreprises (Yates, 2018 : 38).

Dans le cadre de la réforme proposée par le projet de loi n° 56 en 2015, le gouvernement souhaitait assujettir l'ensemble des organisations, cela comprenait les OBNL. Cependant, aucune distinction fondée sur la taille ou les ressources des organismes n'était prévue, cela a causé des préoccupations auprès des organismes qui seraient touchés par cette réforme (*Lobbyisme Québec*, 2026c). En effet, le projet de loi ne prenait pas en compte la grosseur des organismes. De ce fait, les petits organismes communautaires ne font pas le poids face aux grands OBNL tant en termes de ressources qu'en lourdeur administrative comme l'a apporté la députée de Montmorency dans la section Rapport du commissaire Me François Casgrain. Les organismes plus gros disposent de budgets importants et peuvent exercer une réelle influence sur les politiques publiques tandis que dans les petits organismes les moyens à leur disposition sont beaucoup plus faibles et leurs activités de lobbyisme ne sont qu'accessoires pour eux mentionne l'autrice Yates (Yates, 2018 : 38). Les propositions faites après l'étude de la situation par le commissaire n'ont pas été fructueuses. Cet assujettissement partiel des OBNL prévu dans la loi québécoise laisse la possibilité aux organismes de faire du lobbyisme sans avoir l'obligation de s'enregistrer.

Il est à noter qu'au Canada, seuls le Québec, l'Alberta et la Ville de Toronto font des distinctions dans l'encadrement des activités de lobbyisme pour les associations ou organismes à but non lucratif aborde le rapport du commissaire Me Casgrain. Les autres provinces canadiennes elles appliquent l'ensemble de leur législation aux OBNL, et ce, sans aucune distinction (Casgrain, 2012 : 55). De plus, il s'agit même d'une recommandation dans le rapport de l'OCDE de 2022. Effectivement, l'OCDE conseille d'envisager une définition plus inclusive de la définition de lobbyiste permettant d'englober les groupes d'intérêts opérant ou non dans un but lucratif cherchant à influencer des décisions publiques. L'organisme mentionne que la Loi pourrait prévoir des exceptions pour certains organismes d'action collective lorsque leurs activités de lobbyisme sont très ponctuelles afin que l'assujettissement ne soit pas un obstacle à l'accès équitable à l'administration (OCDE, 2022 : 8).

Les sanctions pénales et disciplinaires

Il est pertinent de réaborder le cas des sanctions pénales et disciplinaires, car les commissaires au lobbyisme qui se sont succédé ont mentionné à maintes reprises que les peines prévues dans la Loi ne sont pas assez contraignantes pour assurer son respect. Les commissaires l'ont notamment mentionné dans leur rapport et projet de réforme. Certains peuvent même penser que les faibles sanctions qui existent laissent présager que la Loi sert seulement à faire bonne figure (Yates, 2018 : 43).

Lorsque les enquêtes du commissaire sont concluantes et finissent par démontrer un acte de lobbyisme illégal, des sanctions dérisoires, comme celle d'un ex-député ayant eu une amende de 500$, sont remises (Yates, 2018 : 43). Voici deux exemples concrets de sanctions pénales et disciplinaires récents remis à des lobbyistes. D'une part, une lobbyiste d'organisation a commis trois manquements à la Loi en vertu des articles 25 et 61 pour avoir pratiqué du lobbyisme sans être inscrite au registre des lobbyistes. Après avoir été reconnue coupable, la sanction pénale est une amende de 500$ pour chaque manquement totalisant donc à une somme de 1 500$ (*Lobbyisme Québec*, 2026b). En résumé, cette dernière a contrevenu à la Loi en n'étant pas inscrite au registre, ce qui n'est pas anodin, et reçoit seulement comme conséquence une amende de 1 500$.

D'autre part, une sanction disciplinaire est octroyée à une lobbyiste-conseil pour avoir commis aussi trois manquements à la Loi. Cela concerne l'article 28 de Loi qui prévoit un délai avant qu'un ancien titulaire de charge publique puisse agir comme lobbyiste-conseil. De ce fait, la mesure disciplinaire octroyée à cette personne est l'interdiction d'inscrire au registre des mandats ainsi que la radiation des inscriptions en cours au registre pour 45 jours inclusivement pour avoir enfreint la Loi (*Lobbyisme Québec*, 2026b). Cette dernière a alors comme conséquence de ne plus pouvoir faire de lobbyisme pour 45 jours. Des questionnements peuvent surgir tel que : En quoi ces amendes et mesures aident au respect de la Loi? Les gains monétaires des mandats sont beaucoup plus onéreux que ces amendes octroyées. De ce fait, il est possible de soulever la question de leur efficacité considérant le faible risque que ces sanctions représentent. Certains lobbyistes peuvent être prêts à prendre des risques et ainsi ne pas respecter la Loi sachant que les avantages potentiels peuvent dépasser les coûts associés aux sanctions.

D'ailleurs, les statistiques parlent d'elles-mêmes sur les défaillances de la Loi. Lobbyisme Québec a seulement reçu 37 signalements d'infraction potentielle entre avril 2024 et mars 2025. Il est

important de mentionner qu'il s'agit de 125 députés, 350 ministères et organismes ainsi que 1500 municipalité et organismes municipaux et paramunicipaux qui peuvent être sollicités en vue d'influencer une décision. Dans le peu de signalements reçus, seulement 18 de ces signalements qui sont issus de titulaires de charge publique (Rayes, 2025). Avec le nombre faramineux pouvant être sollicité, il est possible de se questionner sur combien de signalements n'ont pas été rapporté à Lobbyisme Québec au cours de laps de temps.

Les portes tournantes

Un autre aspect à surveiller est aussi le phénomène des portes tournantes. Il s'illustre par le fait que des titulaires de charges publiques se dirigent vers le lobbyisme à la fin de leur mandat au public. La *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* prévoit toutefois un temps d'attente avant que ces titulaires ne puissent s'inscrire au registre des lobbyistes. En effet, l'article 30 de la Loi impose une période d'un an ou de deux ans dépendant de la nature du poste occupé précédemment (RLRQ, c-T-11.011, art.30). Malgré cette interdiction, d'anciens titulaires de charges publiques peuvent quand même prodiguer des conseils et des stratégies d'influence à un tiers, et ce sans que leurs noms soit divulgué dans le dossier. Dans le contexte fédéral américain, ces lobbyistes de l'ombre seraient presque qu'aussi nombreux que ceux enregistrés (Yates, 2018 : 40). Ce phénomène de lobbyisme de l'ombre est aussi présent dans la province, cependant aucun chiffre n'est avancé dans l'article.

Cet aide octroyé par un ancien titulaire de charge publique est évidemment bénéfique pour le client qui la reçoit. Ce dernier est ainsi privilégié face à ses concurrents. Selon les dispositions de la Loi, tant que celui qui divulgue les informations n'entre pas en contact direct avec le décideur public, il n'y a pas d'infraction. Il est donc possible pour ces titulaires sortant de leur mandat public de continuer d'exercer une influence même en n'étant pas inscrit au registre (Yates, 2018 : 41).

Un exemple concret de porte tournante au Québec est la nomination de vice-présidente dans une firme-conseil de l'ancienne vice-première ministre et ancienne ministre des Ressources naturelles, Mme Nathalie Normandeau, moins de cinq mois après la fin de son mandat au public. En effet, cette dernière a été engagée dans la firme Raymond Chabot Grant Thornton en 2012 comme vice-présidente au développement des affaires.

Le problème s'établit lorsque la firme travaillait entre autres pour des compagnies exploitant des ressources naturelles et des sociétés minières. Justement en 2012, Plan Nord promu par le

gouvernement Charest touchait le développement minier. Toutefois, cette dernière a toujours nié avoir contribué dans le projet et d'avoir violer la Loi en prodiguant des conseils à la firme (*Radio-Canada*, 2013). Qu'elle y ait contribué ou non, il est difficile de concevoir qu'aucun cadre n'est assez strict pour éviter ce genre de conflit d'intérêts.

Manque d'encadrement des nouveaux élus

L'auteur de l'article et l'ancien député fédéral M. Alain Rayes mentionne le manque d'encadrement, d'outils et de balises claires des nouveaux élus pour être conforme dans leur façon d'agir avec les lobbyistes. En effet, les sollicitations sont nombreuses et les types d'invitations sont diversifiés, ce dernier mentionne que sans une formation adéquate il peut être facile de contrevenir à la Loi même sans mauvaise intention (Rayes, 2025).

Pourtant, Lobbyisme Québec offre plusieurs types de formations tels qu'une autoformation par modules de cours sous forme de capsules vidéo, une formation générale par visioconférence ou encore une formation de groupe par visioconférence destiné pour 15 personnes et plus dans une même entreprise. Ces formations portent sur la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyiste* et sur le *Code de déontologie des lobbyistes*. De plus, plusieurs séances d'information, d'outils de formation et de sensibilisation sont offertes et disponibles sur le site Lobbyisme Québec. Lobbyisme Québec mentionne sur son site web: « Que vous soyez lobbyiste, titulaire d'une charge publique, citoyen ou représentant des médias, nous pouvons vous accompagner » (*Lobbyisme Québec*, 2026f). Cet extrait montre le désir de l'organisme public de sensibiliser l'ensemble de la population. Malgré ces options, l'aspect important à retenir est qu'elles ne sont pas obligatoires. Effectivement, les titulaires de charges publiques n'ont pas de formations obligatoires concernant le lobbyisme, c'est une amélioration que le Commissaire Me Côté proposait déjà à l'époque (Côté, 2011 : 71). En ayant une formation obligatoire, des effets positifs tel qu'un meilleur respect de la Loi pourrait en découler. Qui sait cela pourrait possiblement augmenter le nombre de signalements fait à Lobbyisme Québec s'ils connaissent les modalités de la Loi et du Code ?

Évènements récents : le fiasco SAAQclic

Les évènements récents avec la plateforme SAAQclic ont montré les zones d'ombre de la Loi. Ce virage numérique lancé en 2017 était estimé au départ à 638 millions de dollars pour un contrat de 10 ans. Des dépassements de coûts importants et des retards majeurs se sont produits à travers les années. Aujourd'hui, l'ensemble du projet est estimé à 1,1 milliard de dollars d'ici 2027

(McCormick, 2025). Des retards durant la phase d'implantation du système ont consommé le budget destiné pour la période d'exploitation prévue engendrant comme conséquence un budget écoulé pour un système qui n'est pas pleinement fonctionnel. En février 2023, le lancement a démontré une grande instabilité du système. Une des principales causes établies est le manque de tests fait au préalable ainsi qu'une stratégie de déploiement inappropriée. En résumé, ce virage numérique a subi des dépassements financiers majeurs, une mauvaise gestion des coûts ainsi qu'un cadre temporel irréaliste pour la grosseur du projet (McCormick, 2025).

La Commission Gallant ayant servi à mettre en lumière ces défaillances de ce projet a reçu parmi ces témoins le Commissaire au lobbyisme Me Jean-François Routhier. Une fois encore, le Commissaire répète le discours que ces prédécesseurs soient l'existence de trous béants dans la Loi. Dans le cas de SAAQclic, ces trous ont permis à des entreprises de ne pas déclarer des activités de lobbyismes. Le Commissaire souligne une nouvelle fois que la notion de « partie importante » de l'emploi ou des fonctions de lobbyisme pour une entreprise dans la définition de lobbyiste permettent d'omettre de divulguer certaines activités (Côté, 2025).

Afin d'illustrer son point, durant sa présence à la Commission Gallant, Me Routhier soulève qu'aucune inscription au registre des lobbyistes touchait la plateforme SAAQclic ou encore le programme CASA entre 2013 et 2025 (Côté, 2025). Pour plus de précision, la plateforme SAAQclic est intégrée au programme de refonte des systèmes appelé CASA (McCormick, 2025). Me Routhier soutient qu'il n'est pas normal qu'aucune inscription n'ait été en lien avec ce projet sachant l'ampleur de celui-ci (Côté, 2025).

Par ailleurs, les pouvoirs du commissaire au lobbyisme sont toujours limités par les délais de prescription de sept années. Il est vrai qu'une augmentation du délai de prescription s'est produite en 2019, passant d'une année à sept ans. Cependant, comme le souligne le commissaire dans l'affaire SAAQclic, s'il y a présence de manquements sur le dossier avant 2018, les personnes coupables ne pourront être sanctionnées (Rayes, 2025). D'ailleurs, plusieurs enquêtes sont en cours concernant le lancement raté de la plateforme SAAQclic ainsi que sur les dépassements de coût majeur, l'organisme public Lobbyisme Québec collabore notamment avec l'Autorité des marchés publics et l'Unité permanente anticorruption dans le but de trouver des activités de lobbyisme qui n'ont pas été déclarés (Côté, 2025). Au cours de sa présence dans la Commission, le commissaire a pointé une nouvelle fois, les crevasses de la Loi et comment des entreprises et des lobbyistes ont

pu facilement la contourner dans l'affaire SAAQclic sans pour autant être coupable de l'avoir enfreinte. Cela montre ainsi la nécessité d'agir pour conserver la transparence et la foi des citoyens envers les institutions démocratiques.

Des entreprises qui passent sous le radar

Certaines entreprises étrangères passent aussi sous le radar en ne déclarant pas leur activité de lobbyisme fait avec des personnalités influentes au Québec un exemple de cas récent est la firme américaine McKinsey & Company. Il s'agit d'un cabinet-conseil américain où certains de ces membres auraient rencontré virtuellement ou par appel téléphonique des hauts placés du gouvernement Legault. En février 2023, le député de Rosemont a demandé une enquête auprès du commissaire au lobbyisme afin de mettre en lumière les possibles sollicitations de cette firme. Une enquête a été ouverte pour finalement y mettre fin après deux ans de démarches sans avoir pu établir une infraction. Même en ayant la preuve en 2022 de quatre rencontres virtuelles ou téléphoniques entre la compagnie et le ministère de l'Économie et de l'Innovation, il n'a pas été possible de conclure à une infraction à la Loi (Gerbet, 2026).

La cause est une nouvelle fois la notion de « partie importante des fonctions », prévue à l'article 3 de la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme* (RLRQ, c.T-11.01, art.3). Le commissaire au lobbyisme rappelle que « l'inscription des activités d'un lobbyiste d'entreprise sur notre registre est requise uniquement lorsque celui-ci exerce des activités de lobbyisme pour une partie importante de ses fonctions au sein de l'entreprise » (Gerbet, 2026). Cette disposition a ainsi permis à une entreprise d'exercer des activités de lobbyisme au Québec sans pour autant avoir l'obligation de se déclarer. La définition de la Loi demeure relativement large et peut ainsi laisser place à une interprétation de la part des organisations ou des entreprises quant à savoir si les activités exercées par un employé constituent une « partie importante » de ses fonctions (Yates, 2018 : 37).

Dans les faits, ces appels par cette compagnie ne sont pas les premiers, en réalité McKinsey & Company est présente depuis la Covid-19. En effet, lors de la pandémie, cette entreprise américaine a joué un rôle important dans la gestion de celle-ci au Québec. Avec des conseils facturés à 35 000$ par jour par exemple lors de la préparation pour la campagne de vaccination. Cependant, malgré les nombreuses interventions de la firme McKinsey & Company dans la province, cette dernière a toujours affirmé qu'elle ne fait pas d'activités de lobbyisme (Gerbet, 2026). Or, il est difficile d'être

d'accord cette affirmation sachant qu'elle a eu une grosse importance dans la gestion de la pandémie pour le gouvernement du Québec. En échange de conseil, la firme a reçu de l'argent de la part du gouvernement. Dans l'article il n'est pas mentionné que McKinsey & Company a enfreint la Loi (Gerbet, 2026). Il est néanmoins préoccupant que des situations s'apparentant fortement à des activités de lobbyisme échappent à la qualification juridique prévue par la Loi.

Depuis 2002, la notion « partie importante » dans la définition de lobbyiste a été souvent abordée comme primordial à modifier par les commissaires au lobbyisme à travers leur rapport et projet de réforme afin de permettre une plus grande transparence. Des questionnements surgissent encore une fois tel que : Pourquoi ce changement n'a pas été fait depuis longtemps ? Ce type d'action servirait à renforcer la transparence et accroitre la confiance de la population envers ce domaine.

Conclusion

Dans ce travail, nous avions pour objectif d'observer les réflexions sur l'encadrement des lobbyistes au Québec depuis 2002. À travers les différentes parties de cette recherche, il a été possible d'observer les changements subis par l'instauration de la Loi, l'évolution des réflexions sur le sujet à travers les différents essais de réforme pour finalement mener à un contexte plus actuel soulignant les failles toujours présentes depuis plus de deux décennies à travers des cas récents.

Après ce travail, il est possible d'affirmer qu'une certaine évolution des réflexions sur l'encadrement des lobbyistes a eu lieu, mais pas par tous les acteurs. En réalité, ce sont les commissaires qui ont le plus travaillé pour les changements étant les piliers des essais de réformes ou encore les auteurs de rapport contenant des propositions de modifications de la Loi. Malgré leur désir de changement, et ce depuis le début, ces essais n'ont pas jamais été très concluant. La modification de la Loi en 2019 pour remettre le registre au commissaire au lobbyisme ainsi qu'augmenter le délai de prescription représente assurément une amélioration pour la transparence. C'est pourquoi ces deux points ont bien été accueillis par le commissaire, néanmoins ils sont loin de répondre à toutes les demandes fait à travers les années.

Le commissaire Me Routhier souligne l'importance de garder un lien de confiance entre la population, les institutions publiques et les individus qui les représentent. Et que le tout doit être préservé, peu importe les soins que cela peut nécessiter (Routhier, 2023 : 22). Le cadre de la Loi n'étant pas très contraignant, Lobbyisme Québec doit toujours innover et trouver des alternatives

afin que le respect de la transparence autant pour les lobbyistes que tous les autres acteurs concernée soit encré dans leur pratique quotidienne ou en d'autres mots que cela devienne un réflexe (Routhier, 2023 : 23).

D'ailleurs, les demandes des commissaires au lobbyisme à travers les années ne sont pas superflues, car selon un rapport de l'OCDE publié en 2022, le Québec est en retard sur certaines des meilleures pratiques internationales (Rayes, 2025). L'Organisation pointe du doigt que la Loi oublie de donner clairement des responsabilités à l'État, aux institutions publiques et aux titulaires de charges publiques quant à la gestion de la transparence dans les activités de lobbyisme. De plus, la notion de « partie importante » porte à confusion selon l'OCDE. Dans le rapport, l'Organisation appelle aussi à une clarification des modalités d'enregistrement et de divulgation dans le registre en y ajoutant notamment des informations plus précises (OCDE, 2022 : 8). Cette recommandation a été répondue depuis la mise en ligne de Carrefour Lobby Québec qui offre maintenant des informations sur les mandats plus complètes et en temps réel. En grandes lignes, le renforcement de la transparence des communications d'influence et l'amélioration de la responsabilisation des décideurs publics sont des points sujets à amélioration selon l'Organisation (Rayes, 2025).

Sur une note plus joyeuse, même si l'Organisation a fait de nombreuses recommandations pour améliorer la Loi, il est mentionné dans le rapport qu'elle reste l'une des législations les plus complètes parmi les pays de l'OCDE. Les recommandations abordées serviraient à la rendre conforme aux meilleures pratiques identifiées sur la transparence des communications d'influence et de suivre les standards internationaux sur l'encadrement du lobbyisme (OCDE, 2022 : 3). Cette Loi a permis des avancées dans le domaine du lobbyisme depuis 2002. C'est par exemple le cas de l'enregistrement obligatoire, qui depuis son imposition, la liste d'inscription au registre est en perpétuelle augmentation. À titre de comparaison, selon les chiffres de 2015 et 2017, l'augmentation du nombre d'inscriptions entre ces deux dates représente une hausse de 5 013 inscriptions (Yates, 2018 : 43). Cette législation possède d'énormes biens faits pour la transparence, c'est pourquoi il est important de ne pas la négliger et de faire les modifications lorsqu'il en est nécessaire.

Bref, les solutions existent pour améliorer la situation et ils ont été soulignés à maintes reprises dans ce travail de recherche. Depuis les deux dernières décennies, les commissaires au lobbyisme

ont travaillé avec acharnement pour modifier la Loi afin d'obtenir une plus grande transparence dans le lobbyisme au Québec sans avoir de résultat.

À la lumière des nombreuses zones grises entourant les activités de lobbyisme et du scandale récent lié à SAAQclic, où aucune activité de lobbyisme n'aurait été commise pendant ce virage numérique, il est légitime de se demander combien de crises semblables devront survenir avant qu'il ne soit trop tard. La confiance des citoyens envers les institutions démocratiques n'est pas éternelle, en agissant pas rapidement elle pourrait atteindre un point de non-retour.

Médiagraphie

Monographies, mémoires, thèses

FORTIN-ROUSSEAU, Éléonore, 2024, « Transparence et influence : l'assujettissement des OBNL québécoises à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme », *Fondation Jean-Charles Bonenfant*. [En ligne]. Consulté le 20 janvier 2026 : https://www.fondationbonenfant.qc.ca/doc/stages/essais/2024-eleonore-fortin-rousseau.pdf

PELLÉ, Eléonore, 2021, « L'encadrement des lobbyistes au Canada, au Québec, en Ontario, en France, et au sein des institutions européennes », *theses hal open science.* Université de Lille. [En ligne]. Consulté le 9 janvier 2026 : https://theses.hal.science/tel-04391529v1/file/2021LILUD001.pdf

Articles scientifiques

BÉLANGER, Éric et Eva Falk PEDERSEN, 2015, « The 2014 Provincial Election in Quebec », *The Canadian Political Science Review,* 9(2) : 112-120. https://ojs.unbc.ca/index.php/cpsr/article/view/1182/943

CÔTÉ, André C., 2011, « La loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme : un mode d'encadrement législatif de l'éthique des agents publics ? », *Éthique publique,* 13 (1) : 63-74 https://journals-openedition-org.acces.bibl.ulaval.ca/ethiquepublique/368

ROUTHIER, Jean-François, 2023, « La transparence et l'intégrité : mesures de la maturité de notre démocratie », *Éthique publique,* 25(2). https://journals.openedition.org/ethiquepublique/8299

YATES, Stéphanie, 2018, « La transparence des activités de lobbyisme au Québec : la grande illusion ? », *Revue française d'administration publique,* 165 (1) : 33-47. https://droit.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2018-1-page-33?lang=fr

YATES, Stéphanie et Michel BEAUCHAMP, 2008, « Lobbyistes et législation sur le lobbyisme : que nous apprend la récente expérience québécoise? », *Canadien Public Administration,* 51(2) : 193-379.https://onlinelibrary-wiley-com.acces.bibl.ulaval.ca/doi/epdf/10.1111/j.1754-7121.2008.00019.x

Articles de journaux

CÔTÉ, Gabriel, 2025, « Fiasco SAAQclic : les lobbyistes sont passés sous le radar, selon le commissaire au lobbyisme », *Le journal de Québec,* 23 octobre 2025. [En ligne]. Consulté le 10 février 2026 : https://www.journaldequebec.com/2025/10/23/fiasco-saaqclic--les-lobbyistes-sont-passes-sous-le-radar-selon-le-commissaire-au-lobbyisme

GERBET, Thomas, 2026, « Influence de la firme McKinsey sur le gouvernement Legault : l'enquête abandonnée », *Radio-Canada,* 16 février 2026. [En ligne]. Consulté le 16 février 2026 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2229330/mckinsey-lobbyisme-gouvernement-legault-quebec

RADIO-CANADA, 2013, « Nathalie Normandeau quitte la firme Raymond Chabot Grant Thornton », *Radio-Canada,* 15 novembre 2013. [En ligne]. Consulté le 8 mars 2026 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/641789/nathalie-normandeau-quitte-raymond-chabot-grant-thornton

RAYES, Alain, 2025, « Et si on parlait enfin de lobbyisme ? », *La Presse,* 11 septembre 2025. [En ligne]. Consulté le 12 février 2026 : https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2025-09-11/saaqclic/et-si-on-parlait-enfin-de-lobbyisme.php

THÉRIAULT, Jean-François, 2025, « Des « trous béants » dans la loi sur la lobbyisme au Québec, déplore son gardien », *Radio-Canada*, 29 octobre 2025. [En ligne]. Consulté le 2 février 2026 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2202694/lobbyisme-illegal-quebec-jean-francois-routhier

Lois, règlements et documents officiels

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, 2014, « Journal des débats de l'Assemblée nationale, affaire du jour », *Assemblée nationale du Québec,* 13 février 2014, vol.43, n. 107. [En ligne]. Consulté le 15 janvier 2026 :https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/40-1/journal-debats/20140213/106201.html#_Toc380151527

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, 2019, « Projet de loi n° 6, Loi transférant au commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d'une poursuite pénale », *Assemblée nationale du Québec,* 2019, Page d'accueil du projet de loi. [En ligne]. Consulté le 27 janvier 2026 : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-6-42-1.html

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, 2026, « Personne désignées par l'Assemblée nationale », *Assemblée nationale du Québec.* [En ligne]. Consulté le 7 mars 2026 : https://www.assnat.qc.ca/fr/abc-assemblee/assemblee-nationale/personnes-designees-assemblee.html

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2002, *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme*, RLRQ c. T-11.011. [En ligne]. Consulté le 20 novembre 2025 : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/T-11.011.pdf

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 2004, *Code de déontologie des lobbyistes*, RLRQ, c. T-11.011, r. 2. [En ligne]. Consulté le 20 novembre 2025 : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/rc/T-11.011,%20R.%202.pdf

Rapports et mémoires institutionnels

CASGRAIN, François, 2012, *Propositions de modifications à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme,* Commissaire au lobbyisme du Québec, 8 mai 2012. [En ligne]. Consulté le 14 janvier 2026 : https://lobbyisme.quebec/wp-content/uploads/2026/01/rapport_propositions_modifications_loi_2012.pdf

COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC, 2019, *Mémoire- Projet de loi n.6 : Loi transférant au Commissaire au lobbyisme la responsabilité du registre des lobbyistes et donnant suite à la recommandation de la Commission Charbonneau concernant le délai de prescription applicable à la prise d'une poursuite pénale*, mars 2019. [En ligne]. Consulté le 28 janvier 2026 : https://lobbyisme.quebec/wp-content/uploads/2021/07/Memoire_depose_a_la_Commission_des_institutions.pdf

MCCORMICK, Réjean, 2025*, Analyse des défaillances du projet SAAQclic, recommandations structurelles et techniques, et actions correctives immédiates*, Commission d'enquête sur la gestion du projet : Commission Gallant*,* 29 août 2025. [En ligne]. Consulté le 20 février 2026 : https://www.cesis.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Memoires/CESIS_Memoire_McCormickR_20250829.pdf

OCDE, 2022, *L'encadrement du lobbying au Québec, Canada : Poursuivre le développement d'une culture de transparence et d'intégrité,* Examen de l'OCDE sur la gouvernance publique. [En ligne]. Consulté le 7 mars 2026 : https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2022/03/l-encadrement-du-lobbying-au-quebec-canada_da3907a0/dbbc360d-fr.pdf

Sites web institutionnels

LOBBYISME QUÉBEC, 2024, *Guide du participant - Le Droit à la Transparence, Le lobbyisme au Québec*. 2024 : 1-23. [En ligne]. Consulté le 5 décembre 2025 : https://lobbyisme.quebec/wp-content/uploads/2024/12/Guide-de-formation-Droit-transparence.pdf

LOBBYISME QUÉBEC, 2026a, *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme- Présentation et obligations*, [En ligne]. Consulté le 5 décembre 2025 : https://lobbyisme.quebec/lois-et-reglements/loi-sur-la-transparence-et-lethique-en-matiere-de-lobbyisme/

LOBBYISME QUÉBEC, 2026b, *Mesures disciplinaires et suivi des dossiers pénaux,* [En ligne]. Consulté le 26 février 2026 : https://lobbyisme.quebec/lois-et-reglements/mesures-disciplinaires-et-suivi-des-dossiers-penaux/

LOBBYISME QUÉBEC, 2026c, *Propositions de modifications législatives*, [En ligne]. Consulté le 4 janvier 2026 : https://lobbyisme.quebec/lois-et-reglements/propositions-de-modifications-legislatives/#1631666104418-3a7fb483-ad17

LOBBYIME QUÉBEC, 2026d, *Historique,* [En ligne]. Consulté le 6 mars 2026 : https://lobbyisme.quebec/a-propos/organisation/historique/

LOBBYISME QUÉBEC, 2026e, *Organisation,* [En ligne]. Consulté le 7 mars 2026 : https://lobbyisme.quebec/a-propos/organisation/

LOBBYISME QUÉBEC, 2026f, *Services,* [En ligne]. Consulté le 7 mars 2026 : https://lobbyisme.quebec/a-propos/services/